



SVM-17735/2026



بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة الاستئناف

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ١٧ مارس ٢٠٢٦ بمقر محكمة الاستئناف بدبي

رئيس الدائرة	جمال محمد قطب سعيد	برئاسة القاضي
عضو الدائرة	فاطمه اسماعيل محمد	وعضوية القاضي
عضو الدائرة	احمد محمود محمد الحاج	و القاضي

في الاستئناف رقم ٨٠ لسنة ٢٠٢٦ استئناف تنفيذ تجاري

مستأنف: اسلام جمال زكى محمد

مستأنف ضده: بشار كاظم سعيد الجوهري

اصدرت الحكم التالي

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانوناً من حيث إن الواقعة تخلص في أن المستأنف ضده / اسلام جمال زكى محمد قد قام بفتح ملف التنفيذ رقم ٢٠٢٦ / ٦٢٣ تنفيذ شيكات ضد المنفذ ضده / بشار كاظم سعيد الجوهري ، حيث تقدم طالب التنفيذ بطلب امام قاضي التنفيذ بتذيل الشيك بالصيغة التنفيذية ، فصدر قرار بالقبول واعتماد القرار بشكل آلي بتاريخ ٢٠٢٦-٠١-٠٨ ب : على السلطات والجهات المختصة أن تبادر إلى تنفيذ هذا السند وإجراء مقتضاه وعليها أن تعين على تنفيذه ولو جبراً متى طلب إليها ذلك .

طعن المنفذ ضده على هذا القرار السابق بالاستئناف ، و ذلك بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى في ٢٠٢٦-٠١-١٩ و أعلنت قانوناً ، طلباً في ختامها قبول الاستئناف شكلاً و الحكم : ١- وقبل الفصل في الموضوع : إحالة الاستئناف للاستجواب و استجواب المستأنف ضده والزامه بإيضاح وبيان طبيعة و ما هو مقابل المبلغ محل الشيك محل النزاع و هل ان المستأنف استلم قيمة هذا الشيك من عدمه و هل المستأنف ضده قدم للمستأنف أي خدمة يستحق عنها قيمة هذا الشيك من عدمه . ٢- في الموضوع : إلغاء قرار سعادة قاضي التنفيذ الصادر في تاريخ ٢٠٢٦/١/٨ المتعلق بتذيل الشيك محل النزاع بالصيغة التنفيذية والقضاء مجدداً بإغلاق تنفيذ الشيكات رقم ٦٢٣/٢٠٢٦ تنفيذ شيكات لقيده عن شيك غير متوفر به الشروط التي تطالبها القانون لكي يكون سنداً تنفيذياً وبغير الطريق الذي رسمه القانون ولأقامته على شيك ضمان لعلاقة تجارية ، على سند من ان القرار المستأنف قد جاء مجحفاً بحق المستأنف و ذلك كون المستأنف ضده لديه عدة معاملات حكومية سواء متعلقة بشخصه أو متعلقة بأسرته أو شركته و قد استعان بالمستأنف لإنهاء وتخليص تلك المعاملات و لكنه طلب من المستأنف ان يحرر له شيكاً بنكيّاً كضمان لتلك المعاملات و وعد المستأنف بعدم تقديم هذا الشيك للصرف كما ان المستأنف لم يستلم من المستأنف ضده قيمة ذلك الشيك و لم يقوم المستأنف ضده بتقديم مقابل لهذا الشيك لكي يستحق له ، و قدم حافظة مستندات اطلعت عليها المحكمة واحاطت بها علماً .

و حيث إنه لدى نظر الاستئناف أمام هذه المحكمة حضر المستأنف بشخصه والمستأنف ضده بوكيله - محام ، وقدم الحاضر عن المستأنف ضده مذكرة التمس في ختامها رفض الاستئناف ، و طلب الطرفان الحكم ، و عليه قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم . حيث ان الاستئناف قد استوفى أوضاعه الشكلية و من ثم فهو مقبول شكلاً .

و حيث إن المحكمة ترى و قبل الفصل في الموضوع ندب خبير حسابي تكون مهمته المبينة بالمنطوق و من ثم فهي تأمر بذلك

80/2026/324



SVM-17735/2026



فلهذة الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً و قبل الفصل في الموضوع بنذب الخبير الحسابي صاحب الدور بالجدول تكون مهمته بيان العلاقة التي قامت بين الطرفين و بيان سبب إصدار الشيك موضوع الدعوى ، و بيان الالتزام الذي صدر الشيك ضماناً له ، وهل تم الوفاء بذلك الالتزام من عدمه ، و تحقيق عناصر الدعوى و دفاع الطرفين بشأن سبب إصدار الشيك و مدى الوفاء بالالتزامات التي صدر الشيك ضماناً له على ضوء ما يتضح ، و صرحت للخبير المنتدب بالاطلاع على ملف الدعوى وما عسى أن يقدم له مستندات حال مباشرة المأمورية ، والانتقال إلى أية جهة يرى ضرورة الانتقال إليها ، و سؤال من يرى لزوماً لسؤاله - دون حلف يمين - و ألزمت المستأنف بإيداع مبلغ ٧٠٠٠ درهم خزينة المحكمة على ذمة مصروفات و أتعاب الخبير ، و حددت جلسة ٢٤/٣/٢٠٢٦ لنظر الدعوى بحالتها في حالة عدم سداد الأمانة ، وجلسة ١٤/٤/٢٠٢٦ في حالة سدادها وحتى يقدم الخبير تقريره ، وأبقت الفصل في المصروفات .

التوقيع

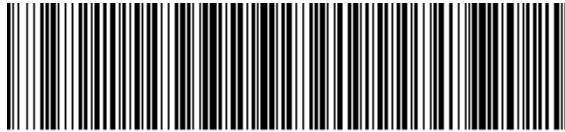
القاضي / جمال محمد قطب سعيد



CSC324-CY2026-CSN80-DJI2210

التوقيع

القاضي / احمد محمود محمد الحاج



CSC324-CY2026-CSN80-DJI2188

التوقيع

القاضي / فاطمه اسماعيل محمد



CSC324-CY2026-CSN80-DJI564

الهيئة المبينة بصدر هذا الحكم هي التي سمعت المرافعة وحجزت الدعوى للحكم وأصدرت الحكم ووقعت عليه، أما الهيئة التي نطقت به فهي المشكلة وفق محضر جلسة النطق به.